Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
KR

Sagsnr.:
S2023-8926

Ejendomsnummer
564039

Matr.nr.
1bæ, RESTRUP HGD.,
SØNDERHOLM

18.januar 2024

Landzonetilladelse

Nældevej 30, 9000 Aalborg

matr.nr. 1bæ , RESTRUP HGD., SØNDERHOLM

På baggrund af din ansøgning modtaget den 12-04-2023 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på 55 m².

Tilladelsen omfatter eksisterende udhus opført ca. år 2002, placeret ca. 9,5 m øst for eksisterende bebyggelse indeholdende bolig.

Redegørelse
Ejendommen på ca. 6,8 ha er beliggende i landzone og er landbrugsnoteret. Den nordligste del af matriklen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L2 - Restrup Enge, denne er dog ikke gældende hvor ejendommens bebyggelse er placeret. Den ansøgte placering er udpeget som potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse, større sammenhængende landskab, lavbundsareal og er omfattet af kystnærhedszonen. Ejendommen er beliggende i Nørholm Fjordlandskab.

Nørholm Fjordlandskab er især karakteriseret ved et fladt, lavtliggende marint forland. Området indeholder strandenge langs kysten og opdyrkede, ofte afvandede marker i middel skala på de øvrige flade arealer. Langs Nørholmsvej og i Restrup Enge ligger bebyggelserne ud til vejene. Området er åbent og uden beplantning, dog med levende hegn og et skovområde omkring Gammelmose.
Karakterområdet har en overvejende enkelt karakter i middel til stor skala og er overvejende uforstyrret af tekniske anlæg og infrastruktur.

De potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser udenfor byerne skal normalt søges friholdt for byudvikling, samt for tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende. I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal forbindelser for dyr og mennesker samt udveksling af svampe og planter sikres og forbedres.

Større sammenhængende landskaber, der er angivet på kortet, skal som udgangspunktet friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne.

På lavbundsarealer, der er angivet på kortet, skal der ske en prioritering mellem naturgenopretningsprojekter med fokus på at genskabe natur i god tilstand samt klimatilpasnings- og vandmiljøprojekter. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg, diger mv., hvis de vurderes at kunne genoprettes til værdifulde naturområder, klimatilpasningsprojekter eller rummer potentielle vådområder, som kan tilbageholde CO_2 og reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 1,7 km fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er indgået to bemærkninger fra naboer i forbindelse med høringen. Bemærkningerne er indgået i kommunens behandling af sagen. Bemærkningerne har primært omhandlet bebyggelsens dimensioner og placering, samt mulige planer for udvidelse af bebyggelsen.
Aalborg Kommune har vurderet, at bemærkningerne ikke har betydning for sagens udfald, da bebyggelsen er vurderet placeret med tilstrækkelig afstand til skel, ca. 4,3 m fra sydligt skel iflg. situationsplan og luftfoto, samt overholder det skrå højdegrænseplan. Der er over 17 m til nærmeste nabobebyggelse syd for udhuset. Der er desuden ikke bebygget over 12 m i skel. Hvad angår en evt. udvidelse af bebyggelsen, så vil en udvidelse kræve tilladelse fra Aalborg Kommune.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Det kræver ikke en landzonetilladelse at opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m², når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse og ikke medfører oprettelsen af en ny bolig, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8.
Da bebyggelsen er 55 m^2 er denne ikke omfattet af undtagelsen og kræver dermed en landzonetilladelse.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at bebyggelsen ligger i tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse og er placeret med hensigtsmæssig afstand til sydligt naboskel og nabobebyggelse.

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "1

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, torsdag den 18-01-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Kirstine Reese
Civilingeniør

Direkte tlf.: 20292389

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Nældevej 30, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på 55 m².

Tidspunkt: 17-01-2024 13:57:15
Udskrevet af: Kirstine Reese
Målestoksforhold: 1:15000

Beliggenhed:	Nældevej 30, 9000 Aalborg
Matr. nr.:	1BÆ Regstrup HGD. Sønderholm
Grundarel:	68165 m²
BBR1:	106 m²
- Boligareal:	152 m²
BBR2:	85 m²
BBR3:	55 m² (Lovliggørelse)
BBR4:	17 m²



1ce

Adham Architects

Tegnestue & Byggerådgivning

Adresse:	Nældevej 30 9000 Aalborg	Emne	Situationsplan
Projekt:	Lovliggørelse Udhus BBR3	1:200	
Dato,	20. Oktober 2022		


Længde
12.6 m
HAL A


Højde
3.4 m
HAL A


Højde
3.4 m
Bredde
4.4 m